

1500020-12.2022.8.26.0400

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eduardo Luiz de Abreu Costa

Comarca: Olímpia

Foro: Foro de Olímpia

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Parte processada:

DAIVID HENRIQUE CRISPIM

I - DO RELATÓRIO

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou a parte processada Daivid Henrique Crispim, devidamente qualificada, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (Lei de Drogas, LD) e art. 12 da Lei n. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Olímpia - Vara Criminal

Praça Monteiro Lobato, 377, Centro - CEP 15400-000, Fone:

(17)3281-1927, Olímpia-SP - E-mail: olimpiacr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30 às 19h

1500020-12.2022.8.26.0400 - lauda

Conclusos os autos ao MM. Juiz em 12 de dezembro de 2022.

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500020-12.2022.8.26.0400

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Parte processada:

DAIVID HENRIQUE CRISPIM

I - DO RELATÓRIO

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou a parte processada Daivid Henrique Crispim, devidamente qualificada, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (Lei de Drogas, LD) e art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento, ED) (fls. 90/91).

Determinou-se o processamento (fls. 103/106).

A parte processada, devidamente notificada (fls. 116), apresentou resposta escrita (fls. 133/146). Argumentou, ao lado de questões preliminares ao recebimento da denúncia, teses absolutórias (art. 386 do CPP).

Enfrentadas as alegações, a denúncia foi recebida em 5 de agosto de 2022 (fls. 186/189) e, conseqüentemente, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento.

A parte processada foi citada pessoalmente (fls. 223).

Em audiência (fls. 240/241 [TA]), foram inquiridas duas testemunhas arroladas em comum e outras três pela defesa; ao final, a parte processada foi interrogada.

Declarou-se encerrada a instrução (v. TA).

Em alegações finais (v. TA), o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, argumentando que estão provadas a materialidade do contexto fático denunciado e a autoria delitiva.

De sua vez, a Defesa requereu a improcedência da ação penal (TJSP – 7ª Câmara de Direito Criminal – Habeas Corpus Criminal n. 2257842-55.2019.8.26.0000, da 3ª Vara Judicial da Comarca de Bebedouro – Rel. Des. REINALDO CINTRA TORRES DE CARVALHO, V.U., j. 25/01/2020), argumentando que não existe prova suficiente para a condenação (art. 386 do CPP); na hipótese de condenação, a aplicação da pena com observância das circunstâncias atenuantes e causas de diminuição de pena previstas em lei (v. TA).

II – DOS FUNDAMENTOS

Antes de discutir o mérito, há alegações preliminares.

(1.) Da violação de domicílio:

Nos termos do art. 5º, XI, da CF, "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial" (ênfatizei).

"O Homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar" (MORAES, Alexandre de. Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional. – 8. ed. – São Paulo: Atlas, 2011, p. 155 [discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico]).

A proteção constitucional preceitua quatro exceções.

Em relação à primeira causa constitucional excludente de ilicitude (art. 5º, XI, 1ª figura, da CF), "não constitui crime a entrada ou permanência em casa alheia ou em suas dependências, a qualquer hora do dia ou da noite, quando algum crime está sendo ali praticado ou na iminência de o ser" (art. 150, § 3º, II, do CP).

O art. 150, §§ 4º e 5º, do CP, cujas normas penais são explicativas (ou complementares), limita, simultaneamente, o âmbito de constatação da conduta típica do delito de violação de domicílio (art. 150 do CP), que é domus, em latim, e também quer dizer "casa".

De acordo com o art. 302 do CPP, "considera-se em flagrante delito quem: I – está cometendo a infração penal; II – acaba de cometê-la; III – é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração; IV – é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração".

Nessa situação, entende-se, ao confrontar os dispositivos constitucional (art. 5º, XI, 1ª figura, da CF) e legais (art. 150, § 3º, II, do CP e art. 302 do CPP), que a parte final do art. 150, § 3º, II, do CP ("ou na iminência de o ser") está derogada.

"Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência" (art. 303 do CPP), pois a consumação se protraí (arrasta) no tempo (TJSP – 14ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0003167-62.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. MARCO ANTÔNIO DE LORENZI, V.U., j. 14/12/2022, p. 03).

O desrespeito às disposições constitucional e legal enseja responsabilidades disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade (art. 150, caput, do CP e arts. 1º, 2º, I, e 22 da Lei n. 13.869/2019).

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o tema 280 com repercussão geral, consolidou a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas 'a posteriori', que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados" (STF – Plenário – RE n. 603616 – Rel. Min. GILMAR FERREIRA MENDES, V.M., j. 05/11/2015).

Valho-me, pois, dessa explicação.

No caso concreto submetido à análise deste magistrado, os agentes do Estado explicaram, com detalhes, o contexto fático anterior à diligência, conforme se verá adiante (a posteriori), que permitiu a conclusão acerca da ocorrência fundadas razões de ocultação objetos ilícitos (art. 240, § 2º, do CPP) (TJSP – 13ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500168-08.2020.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. XISTO ALBARELLI RANGEL NETO, V.M., j. 18/04/2022, p. 03/06; TJSP – 15ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500431-06.2021.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. WILLIAN ROBERTO DE CAMPOS, V.U., j. 08/09/2022, p. 03), o que, no entender deste magistrado, legitimou a intervenção estatal.

Com efeito, quando o contexto fático anterior ao ingresso permitir a conclusão acerca da ocorrência de infração penal no interior da residência (situação de flagrante delito) é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio (TJSP – Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo – Agravo Interno Criminal n. 1500522-53.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. FRANCISCO BRUNO [Presidente da Seção de Direito Criminal], V.U., j. 29/11/2022, p. 04).

"A investigação policial originada de informações obtidas por inteligência policial e mediante diligências prévias que redundam em acesso à residência do acusado configura exercício regular da atividade investigativa promovida pelas autoridades policiais" (STJ – Quinta Turma – AgRg no HC n. 734.423-GO, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, V.U., j. 24/05/2022).

Daí a licitude e constitucionalidade da diligência (TJSP – 1ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0001110-76.2015.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. PÉRICLES DE TOLEDO PIZA JÚNIOR, V.U., j. 5/12/2016 [APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Pleito defensivo de nulidade do processo por ilegalidade e abuso de poder na investigação. Inocorrência. Acusados surpreendidos em estado de flagrância. Situação que torna lícito o ingresso de policiais no recinto doméstico. Inteligência do art. 5º, XI, da CF.]).

O caso era de flagrante delito (TJSP – 6ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0003002-49.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. LAURO MENS DE MELLO, V.U., j. 31/08/2021, p. 03 ["Ademais, ainda que não houvesse autorização, foram encontradas duas garruchas para as quais 'o acusado' não tinha registro {drogas, no presente caso dos autos}. Portanto, havia na hipótese flagrante delito, que também justifica, por si só, o ingresso na residência. Portanto, não há necessidade de se obter ordem judicial para se adentrar na residência do acusado, pelos motivos expostos, dado o permanente estado de flagrante, razão pela qual se afasta a preliminar."]; TJSP – 12ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500785-51.2020.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. JOÃO LUIZ MORENGHI, V.U., j. 03/03/2023, p. 04 ["... não houve ilegalidade ou ilicitude na busca realizada no domicílio do apelante, uma vez que os policiais militares ao receberem denúncia anônima, informando que estava ocorrendo o tráfico de entorpecentes na residência no local dos fatos, tinham fundadas razões para ingressar na residência, o que tira o caráter ilícito de tal diligência."]; TJSP – 13ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500168-08.2020.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. XISTO ALBARELLI RANGEL NETO, V.M., j. 18/04/2022, p. 03/06), ademais.

Em conclusão, há, no pensar deste magistrado, elementos devidamente caracterizados a demonstrar concretamente a causa excludente de ilicitude prevista no art. 5º, XI, 1ª figura, da CF e art. 150, § 3º, II, do CP, "o que torna desnecessário o mandato judicial ou consentimento para a realização da apreensão do entorpecente em residência" (TJSP – 14ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0003167-62.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. MARCO ANTÔNIO DE LORENZI, V.U., j. 14/12/2022, p. 03).

(2.) Do anonimato da notícia criminosa:

A delação anônima (notitia criminis inqualificada) permite que as autoridades policiais e seus agentes realizem diligências preliminares para averiguar se os fatos narrados na denúncia apócrifa são elementos informativos idôneos, ou seja, materialmente verdadeiros (TJSP – 2ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0004636-51.2015.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Pres. Rel. Des. ALEX ZILENOVSKI, V.U., j. 27/11/2017, p. 3).

(3.) Da quebra da cadeia de custódia:

Nos termos do art. 158-A, caput, do CPP, "considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte."

Pela interpretação contrária, a quebra (inobservância) do conjunto de todos os procedimentos da cadeia de custódia configura nulidade relativa (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de processo penal comentado. – 21. edição – Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 400/401).

No caso concreto submetido à análise deste magistrado, o início da cadeia de custódia, de acordo com o art. 158-A, § 1º, do CPP, deu-se com procedimentos policiais nos quais foram detectada a existência de vestígio, a saber (art. 158-A, § 3º, do CPP): os objetos exibidos e apreendidos (fls. 23/24) ("objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido, que se relaciona à infração penal").

O agente público condutor (fls. 02), por reconhecer elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial, ficou responsável por sua preservação (art. 158-A, § 2º, do CPP).

Das etapas do rastreamento do vestígio (art. 158-B do CPP), a Defesa questiona, com inconformismo, a regularidade da coleta (art. 158-B, IV, do CPP), que consiste no "ato de recolher o vestígio que será submetido à análise pericial, respeitando suas características e natureza" (art. 6º, II e III, do CPP).

De acordo com o art. 158-C, caput, do CPP, "a coleta dos vestígios deverá ser realizada preferencialmente por perito oficial, que dará o encaminhamento necessário para a central de custódia, mesmo quando for necessária a realização de exames complementares."

Não se trata, vejam, de formalidade obrigatória.

Paginados os autos de inquérito policial que acompanham a denúncia (art. 12 do CPP), a etapa do rastreamento do vestígio discutida (art. 158-B, IV, do CPP), por não se tratar de contexto fático cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, foi observada pelas pessoas, devidamente identificadas, que tiveram acesso, registrado com data e horário, ao vestígio armazenado (art. 158-E, § 3º, do CPP).

2.1 Da materialidade dos fatos e da autoria delitiva

A ação penal é procedente.

Certa a materialidade do contexto fático descrito na denúncia, pela leitura do boletim de ocorrência (fls. 17/19 e 20/22 [BO]), do auto de exibição e apreensão (fls. 23/24 [AEA]), dos laudos periciais toxicológicos provisório (fls. 29/31) e definitivo (fls. 100/102 [LPTox]), do laudo pericial bélico (fls. 97/99 [LPBél]) e do laudo pericial telefônico (fls. 229/231 [LPTel]) a autoria, conforme prova testemunhal produzida (v. TA), segue a mesma sorte de certeza (demonstração e comprovação).

Contextualizo e, ao final, explico.

A testemunha André Francisco Andrioli, que é membro da Polícia Militar, declarou, perante a autoridade policial (fls. 03), que: "estava de serviço com o colega de farda Cabo Fábio, quando após recebimento de denúncia de que Daivid estaria na rua Angelo de Quadros Bitencourt, 173 em Olimpia-SP, pra lá se dirigiram, e a pé o surpreenderam Daivid Henrique Crispim, no portão do local, onde trazia uma pochete na cintura e em revista havia em seu interior 11 (onze) pinos contendo cocaína. Em revista pessoal localizaram dentro de sua cueca a quantia de trezentos e trinta e oito reais em notas diversas, e na cintura seu aparelho celular; Que efetuaram vistoria no imóvel, (residência do mesmo) onde encontraram sessenta e três reais em moedas, balança de precisão, uma máquina do mercado pago débito/crédito, uma caneta revólver artesanal com um cartucho defragrado no interior e mais um outro cartucho deflagrado junto com as moedas, calibre 38. Ao mesmo foi dado voz de prisão. O autuado é pessoa conhecida nos meios policiais por trafico de drogas. Que na frente do local estavam muitos usuários de drogas. O mesmo disse que as drogas são para consumo próprio e o dinheiro é resultado das capinhas de celular que vende; O mesmo não soube explicar sobre os demais objetos apreendidos. Ao mesmo foi dado voz de prisão." Em Juízo, confirmou as suas declarações extrajudiciais.

A testemunha Fabio César da Silva, que é membro da Polícia Militar, declarou, perante a autoridade policial (fls. 02), que: "estava de serviço com o colega de farda Sd Andrioli, quando após recebimento de denúncia de que Daivid estaria na rua Angelo de Quadros Bitencourt, 173 em Olimpia-SP, pra lá se dirigiram, e a pé o surpreenderam Daivid Henrique Crispim, no portão do local, onde trazia uma pochete na cintura e em revista havia em seu interior 11 (onze) pinos contendo cocaína. Em revista pessoal localizaram dentro de sua cueca a quantia de trezentos e trinta e oito reais em notas diversas, e na cintura seu aparelho celular; Que efetuaram

vistoria no imóvel, (residência do mesmo) onde encontraram sessenta e três reais em moedas, balança de precisão, uma máquina do mercado pago débito/crédito, uma caneta revólver artesanal com um cartucho defragrado no interior e mais um outro cartucho deflagrado junto com as moedas, calibre 38. Ao mesmo foi dado voz de prisão. O autuado é pessoa conhecida nos meios policiais por trafico de drogas. O mesmo disse que as drogas são para consumo próprio e o dinheiro é resultado das capinhas de celular que vende; O mesmo não soube explicar sobre os demais objetos apreendidos. Ao mesmo foi dado voz de prisão." Em Juízo, confirmou as suas declarações extrajudiciais.

A testemunha Graziela Aparecida Camargo, que é mãe da companheira do acusado, declarou, em Juízo, que: "Por ocasião dos fatos, estava na sua residência a dormir, quando acordou com barulho de vozerio. Ao se levantar, deparou-se com membros da Polícia Militar a agredir o acusado. Trabalhava com a sua filha na produção de bolo de pote. Daí a utilização de balança de precisão. Os agentes do Estado apreenderam-na. O acusado trabalhava com a venda de capinhas plásticas para aparelho telefônico celular. Além disso, ele auxiliava na venda de bolo de pote. A máquina de cartão de banco era utilizada nas vendas dos produtos (bolo de pote e capinhas plásticas). Relatou, em linhas gerais, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do acusado."

A testemunha Aline dos Santos Ramos, que é vizinha do acusado, declarou, em Juízo, que: "Não presenciou o contexto fático processado. Ele trabalhava com a venda de capinhas plásticas para aparelho telefônico celular. Já comprou dele referida mercadoria. Pagou com cartão de banco. Relatou, em linhas gerais, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do acusado."

O informante Raimundo Nonato Borges de Souza, que é padrasto do acusado, declarou, em Juízo, que: "Não presenciou o contexto fático processado. O acusado trabalhava com a venda de capinhas plásticas para aparelho telefônico celular. A máquina de cartão de banco era utilizada nas vendas de capinhas plásticas. Relatou, em linhas gerais, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do acusado."

Nos termos do art. 209, § 2º, do CPP, "não será computada como testemunha a pessoa que nada souber que interesse à decisão da causa", de modo que o depoimento dessas duas últimas testemunhas "não contribui para o deslinde do feito" (TJSP - 13ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 1501168-29.2020.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. MARCELO SEMER, V.U., j. 26/10/2022, p. 06).

* Sr. David Henrique Crispim:

O acusado foi ouvido pela autoridade policial (fls. 04).

Confirmou parcialmente a prática criminosa.

"Que sua esposa esta ciente de sua prisão. Não desejou acompanhamento de Advogado. Quanto aos fatos informa que as drogas apreendidas não são para vender, mas sim para consumo próprio; Que sobre a caneta revólver, disse ter comprado de uma mulher, para sua defesa pessoal e defesa de sua esposa que esta sendo ofendida moralmente por um homem. Que as munições deflagradas estavam jogadas no quintal de sua casa."

Confessou parcialmente, em Juízo (v. TA).

"Por ocasião dos fatos, estava na sua residência a dormir com a sua companheira, quando acordou com os membros da Polícia Militar no seu quarto. Questionado, guardava, para consumo pessoal, drogas, respondeu. Agrediram-no. Indicou o lugar onde as drogas estavam. Em busca domiciliar, os agentes localizaram e apreenderam

as drogas (onze porções de cocaína). As drogas estavam na sua pochete. Não comercializava drogas. Sobre a caneta-revolver, tinha-a em depósito para outrem, que, pelo favor, ganhou drogas (três porções de cocaína). Trabalhava com a venda de capinhas plásticas para aparelho telefônico celular e bolos de pote. Utilizava a máquina de cartão de banco nas vendas dos produtos (capinhas plásticas e bolos de pote). A balança de precisão era utilizada na preparação dos bolos de pote. Não alegou nada pessoal contra os membros da Polícia Militar inquiridos."

Pois bem.

Com efeito, disserto.

2.1.1Do tráfico ilícito de drogas

Nos termos do art. 33, caput, da LD, "importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar", configura o crime de tráfico ilícito de drogas.

O tipo penal, vejam, é "importar" (fazer vir; trazer, introduzir mercadorias de outro País), "exportar" (enviar, remeter, vender para fora do País ou do Estado), "remeter" (mandar; enviar; recomendar; fazer entrega; expedir; encaminhar; destinar), "preparar" (aprontar; arranjar; obter [um corpo qualquer] por meio de composição ou decomposição; compor; dosear; urdir; maquinar; pôr em condições de servir; predispor), "produzir" (dar origem a; causar; fabricar), "fabricar" (produzir na fábrica; manufaturar, preparar; inventar; engendrar), "adquirir" (obter; comprar; aquisitar), "vender" (alienar; ceder por certo preço; trocar por dinheiro; negociar; não conceder gratuitamente; sacrificar por dinheiro ou por interesse; entregar mediante remuneração; dispor do que possui a troco de dinheiro), "expor à venda" (apresentar; mostrar), "oferecer" (dar; facultar; levar à presença de; mostrar), "ter em depósito" (pôr em depósito; armazenar; guardar [em lugar seguro]; dar a guardar temporariamente), "transportar" (conduzir; levar de um lugar para outro; enlevar; arrebatado; transpor), "trazer consigo" (conduzir ou transportar para cá; fazer-se acompanhar), "guardar" (vigiar; vigilar; conservar; manter), "prescrever" (receitar; ministrar), "ministrar" (prestar; fornecer; aplicar), "entregar" (dar; ceder; confiar) "a consumo" (elemento subjetivo específico [pela interpretação contextual]) ou "fornecer" (promover; abastecer; garantir; ministrar; proporcionar ou ministrar o necessário a) "drogas" (as substâncias ou os produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União [art. 2º da LD]), "ainda que gratuitamente" (animus sine lucro captando), "sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar" (elemento normativo).

A redação do art. 33, caput, da LD, diferentemente do disposto nos arts. 28, caput, e 33, § 1º, III, da LD (porte ilícito de drogas para consumo pessoal e utilização ilícita de bem para o tráfico ilícito de drogas ou com o seu consentimento, respectivamente), não descreve elemento subjetivo específico do tipo, mas há consenso doutrinário (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. – 4.ª edição – São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. BACILA, Carlos Roberto; RANGEL, Paulo. Comentários penais e processuais penais à lei de drogas. – 1.ª edição – Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2007. MORAES, Alexandre de; SMANIO, Gianpaolo Poggio. Legislação penal especial. 7.ª edição – São Paulo: Atlas, 2004. MARCÃO, Renato. Tóxicos: lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006 – nova lei de drogas. – 4.ª edição – São Paulo: Saraiva, 2007. JESUS, Damásio de. Lei antidrogas anotada – comentários à lei n. 11.343/2006. – 9.ª edição – São Paulo: Saraiva, 2009. GOMES, Luiz Flávio; BIANCHINI, Alice, CUNHA, Rogério Sanches, OLIVEIRA,

William Terra de. Lei de drogas comentada. 3.^a edição – São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008), referendado pela jurisprudência (STF – Primeira Turma – Habeas Corpus 69.806-GO – Rel. Min. Celso de Mello, DJ, Seção I, 04/06/1993; STJ – Sexta Turma – AREsp 1.790.656-SC – Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, p. 03; TJSP – 2^a Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0011586-45.2010.8.26.0564 – Rel. Des. Paulo Rossi, V.U., j. 20/06/2011; TJGO – ACrim. n. 33578-9/213 – Rel. Des. Jamil Pereira de Macedo, DJGO 11/11/2008; RT 729/542 e 114/357), de que, para a caracterização do crime de tráfico ilícito de drogas, exige-se a vontade de participar da produção e da circulação de drogas (a intenção de comercializar drogas ilícitas).

Não se exige, todavia, a exteriorização do ato (traditio) concreto de comércio (TJSP – 7^a Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0002166-76.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. AGUINALDO DE FREITAS FILHO, V.U., j. 21/08/2019, p. 11).

Por se tratar de infração permanente (TJSP – 13^a Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500168-08.2020.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. XISTO ALBARELLI RANGEL NETO, V.M., j. 18/04/2022, p. 03/04), entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência (art. 313 do CPP).

Das dezoito condutas descritas no art. 33, caput, da LD (tráfico ilícito de drogas), o art. 28, caput, da LD (porte ilícito de drogas para consumo pessoal) descreve cinco idênticas (adquirir, guardar, ter em depósito, transportar e trazer consigo).

Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal (art. 28, caput, da LD), ou alheio (art. 33, caput, da LD), o que não é tarefa fácil, o magistrado atenderá, ao proferir a sentença de mérito, às circunstâncias estabelecidas no art. 28, § 2º, da LD (critérios valorativos), e não ao conhecimento (avaliação pessoal) dos agentes de segurança pública a respeito da fama da parte ré (odioso critério subjetivo) (STJ – Sexta Turma – AREsp 1.790.656-SC – Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, p. 04).

O magistrado não julga pessoas, mas atos e fatos.

"E a fama está marcada pela ideia de reputação, aquilo que se diz de alguém" (CORTELLA, Mário Sérgio. Pensar bem nos faz bem!: 2. família, carreira, convivência e ética – 3. ed. – Petrópolis, RJ: Vozes, 2015 – São Paulo, SP: Ferraz e Cortella, 2014, p. 105).

Não são excludentes, consigno, os tipos penais relativos ao tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da LD) e ao porte ilícito de drogas para consumo pessoal (art. 28, caput, da LD) (TJSP – 3^a Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0000357-36.2015.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. JAIME FERREIRA MENINO, V.U., j. 10/09/2019, p. 14).

A coincidência das figuras é comum (TJSP – 6^a Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1501810-36.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. MARCOS ANTÔNIO CORREA DA SILVA, V.U., j. 10/06/2021, p. 08).

"Existe a possibilidade de critério para se imaginar a justeza de uma guerra. Talvez se dissesse que, na guerra contra o tráfico, na guerra contra a bandidagem, na guerra contra a corrupção, aí, sim, há uma justeza porque a causa é nobre" (CORTELLA, Mário Sérgio. Pensar bem nos faz bem!: 2. família, carreira, convivência e ética – 3. ed. – Petrópolis, RJ: Vozes, 2015 – São Paulo, SP: Ferraz e Cortella, 2014, p. 106 [ênfatizei]).

"O tráfico, se não combatido com destemor, incute sentimento de insegurança e

descrédito" (TJSP – 3ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500477-92.2021.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. LUIZ TOLOZA NETO, V.U., j. 07/12/2022, p. 07/08).

Verdade seja dita, o Professor e Desembargador em São Paulo Guilherme de Souza Nucci, nesse ponto, é preciso ao escrever que "uma das causas de afetação da ordem pública é a própria credibilidade do Judiciário, como vêm decidindo os tribunais" (Código de processo penal comentado. – 21. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 723 [nota 11]).

Valho-me, pois, dessa explicação.

Respeitada a versão do acusado, entendo que, confrontada com o quadro de provas produzido, está absolutamente isolada (solitária) e contraditória (contraposta) (TJSP – 3ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 0000109-65.2018.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. XISTO RANGEL, V.U., j. 22/01/2020, p. 05), de modo que as declarações das testemunhas inquiridas, contra quem não há alegação pessoal argüida (TJSP – 9ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 1502980-77.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. SILMAR FERNANDES, V.U., j. 10/02/2020, p. 06), merecem irretocável credibilidade deste magistrado.

Não há motivo fundado para desacreditá-las (TJSP – 7ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 1500329-52.2019.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. FERNANDO GERALDO SIMÃO, V.U., j. 14/10/2021, p. 08; STJ – Quinta Turma – AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO – Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, j. 14/06/2022 ["Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese."]), penso.

Regularmente periciadas (LPTox), as drogas localizadas e apreendidas são proscritas pela Portaria MS/SVS n. 344/1998 – Anexo Lista F1, item 11 (COCAÍNA [substância entorpecente de uso proscrito no Brasil], classificado o crack como subproduto).

Nos termos do art. 156, caput, do CPP, a prova da alegação dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor da ação penal (versão exculpatória) incumbe à parte processada e é de inteira e exclusiva responsabilidade sua (TJSP – 2ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 0001619-70.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. AMARO THOMÉ, V.U., j. 02/09/2019, p. 08; TJSP – 9ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 0000055-02.2018.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. CARLOS EDUARDO ANDRADE SAMPAIO, V.U., j. 30/01/2020, p. 05).

E, nesse aspecto, a Defesa, posto alegar, não provou.

No entender deste magistrado, o depoimento da testemunha arrolada pela Defesa, Sr.^a Graziela Aparecida Camargo (violação de domicílio e abuso de autoridade, sic), cujo compromisso legal de dizer a verdade do que sabia e lhe foi perguntado (art. 203 do CPP) deferiu-se (arts. 206 e 208 do CPP, pela razão contrária [a contraio sensu]), não compromete a prova testemunhal produzida pelo Ministério Público (declarações dos agentes de segurança pública), contra a qual, repiso, o acusado não alegou nada pessoal.

Se esse fosse o contexto, o acusado aproveitaria a primeira oportunidade, no calor dos acontecimentos, para, pelo menos, dizer sobre a ilegalidade da intervenção estatal.

No caso, a testemunha é mãe da companheira do acusado e, por ocasião dos fatos, morava com o casal, de sorte que, em razão da relação doméstica e de coabitação, avalio, com parcimônia (modo de se comportar comedido, calmo, sóbrio), a credibilidade do teor.

A alegação é difícil de se acreditar, penso.

A título de argumentação (ad argumentandum), o Excelentíssimo Senhor Desembargador José Damião Pinheiro Machado Cogan anotou que "um cigarro de maconha é confeccionado com 0,5 a 1,0 g do entorpecente, uma fileira de cocaína é confeccionada com 0,100 a 0,125 gramas da droga, aproximadamente" (TJSP - 5ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0000638-88.2018.8.26.0588 - Rel. Des. José Damião Pinheiro Machado Cogan, V.U., j. 17/06/2019), de modo que, no presente caso dos autos, as drogas apreendidas não constituem evidentemente pequena quantidade e, de acordo com a experiência forense, são incompatíveis com a hipótese de simples uso (TJSP - 4ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0002613-30.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel. Des. ROBERTO PORTO, V.U., j. 10/09/2019, p. 04/05).

As divergências de ordem secundária (somenos importância) não comprometem a prova testemunhal (TJSP - 10ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 0006423-52.2014.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. WALDIR SEBASTIÃO DE NUEVO CAMPOS JÚNIOR, V.U., j. 19/09/2019, p. 06), a levar em conta as características da atividade castrense, os dados semelhantes das ocorrências, o tempo decorrido entre o tempo do fato e a data da audiência de instrução (TJSP - 13ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 1500412-20.2020.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. XISTO ALBARELLI RANGEL NETO, V.U., j. 26/04/2022, p. 09).

Assim, convenço-me que o acusado, nas circunstâncias de tempo e lugar denunciadas, trazia consigo, para consumo alheio (vontade de participar da produção e da circulação de drogas), as drogas apreendidas (AEA [porções individualizadas, sem se esquecer de apetrechos comumente utilizados para o respectivo acondicionamento]), indevidamente (sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar).

De rigor, pois, a condenação do réu.

Eis o meu convencimento.

2.1.2 Da posse irregular de arma de fogo de uso permitido

Nos termos do art. 12 do ED, "possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa", configura o delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

O tipo penal, vejam, é "possuir" (ter em seu poder; ter a posse de, ter como propriedade; fruir a posse de; fruir) ou "manter sob sua guarda" (vigiar; vigilar; conservar; manter) "arma de fogo" (arma que arremessa projéteis empregando a força expansiva dos gases, gerados pela combustão de um propelente confinado em uma câmara, normalmente solidária a um cano, que tem a função de dar continuidade à combustão do propelente, além de direção e estabilidade ao projétil [Anexo III - Glossário, do Decreto n. 10.030/2019]), "acessório" (artefatos listados nominalmente na legislação como Produto Controlado pelo Exército - PCE que, acoplados a uma arma, possibilitam a alteração da configuração normal do armamento, tal como um supressor de som [Anexo III - Glossário, do Decreto n.

10.030/2019]) ou "munição" (cartucho completo ou seus componentes, incluídos o estojo, a espoleta, a carga propulsora, o projétil e a bucha utilizados em armas de fogo), "de uso permitido" (elemento normativo de natureza regulamentar [art. 3º, parágrafo único, I, do Anexo I do Decreto n. 10.030/2019]), "em desacordo com determinação legal ou regulamentar" (elemento normativo), "no interior de sua residência ou dependência desta" (elemento espacial), ou, "ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa" (elemento espacial condicionado).

A configuração do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 do ED), que tem por objeto material a arma de fogo, o acessório ou a munição, desde que permitido, depende da posse de quaisquer objetos, ainda que não tenha sido apreendida arma de fogo, mas apenas a munição (STJ - 5ª Turma - HC 358.862/RS - Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, j. 28/06/2016).

Segundo o art. 175 do CPP, "serão sujeitos a exame os instrumentos empregados para a prática da infração, a fim de se lhes verificar a natureza e a eficiência."

Exige-se, para a configuração deste crime (que deixa vestígios), a realização de exame de corpo de delito (laudo pericial bélico), portanto.

Valho-me, pois, dessa explicação.

Ao lado da confissão do acusado (art. 65, III, d, do CP), entendo que, a considerar o quadro de provas produzido, as declarações das testemunhas inquiridas, contra quem não há alegação pessoal argüida (TJSP - 9ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 1502980-77.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel. Des. SILMAR FERNANDES, V.U., j. 10/02/2020, p. 06), merecem irretocável credibilidade deste magistrado.

Não há motivo fundado para desacreditá-las (TJSP - 7ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 1500329-52.2019.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. FERNANDO GERALDO SIMÃO, V.U., j. 14/10/2021, p. 08; STJ - Quinta Turma - AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO - Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, j. 14/06/2022 ["Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese."]), penso.

Regularmente periciado (LPBél), o objeto material do contexto fático denunciado - permanente (art. 303 do CPP), aliás - localizado e apreendido com o acusado apresenta eficácia para disparo.

Daí a potencialidade lesiva (conteúdo belicista).

Ao lado desse contexto, ademais, o acusado não apresentou o Certificado de Registro Federal de Arma de Fogo e tampouco a respectiva autorização para o porte de arma de fogo de uso permitido, o que torna indevido o comportamento processado e julgado.

Assim, convenço-me que o acusado, nas circunstâncias de tempo e lugar denunciadas, possuía e mantinha sob sua guarda arma de fogo, de uso permitido, indevidamente (em desacordo com determinação legal ou regulamentar), no interior de sua residência ou dependência desta.

De rigor, pois, a condenação do réu.

Eis o meu convencimento.

2.2 Dos elementos do crime

No que se refere ao FATO TÍPICO, a descrição (conduta dolosa – resultados normativo e naturalístico – nexos de causalidade) atribuída à parte ré, contida na denúncia, adequa-se tipicamente (tipicidade), de acordo com os fundamentos desta sentença, no art. 33, caput, da LD e art. 12 do ED, na forma do art. 69, caput, do CP.

No que se refere à ILICITUDE, o contexto fático típico (injusto penal) praticado pela parte ré (tráfico ilícito de drogas – posse irregular de arma de fogo de uso permitido), em razão da lesão aos bens jurídicos tutelados (a saúde pública, primariamente, e a vida, a saúde pessoal e a família [STF, RT 618/407; TJSP – Câmara Especial – Apelação Cível n. 1500148-37.2019.8.26.0400, do Anexo da Vara da Infância e da Juventude, Atos Infracionais e Medidas Sócio-educativas da Comarca de Olímpia – Rel. Des. RENATO GENZANI FILHO, V.U., j. 15/01/2020, p. 07], secundariamente – a segurança e a paz públicas), é contrário ao ordenamento jurídico, não se identificando, nos autos, nenhuma causa excludente.

A perversidade do tráfico ilícito de drogas destrói a base da sociedade (art. 226, caput, da CF), que, pelos efeitos permanentes (dependências física e psicológica) da infração penal praticada pela parte ré, sente a desordem concreta (palpável).

Sem ordem não há progresso.

Nos termos do art. 25 do CP, "entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem."

No caso concreto submetido à análise deste magistrado, não há, no pensar deste magistrado, elementos devidamente caracterizados a demonstrar concretamente essa causa excludente de ilicitude, especialmente a "agressão" (ataque humano) e a "atualidade" (presente) ou "iminência" (prestes a se concretizar) da agressão.

Não há falar em legítima defesa contra reação futura.

No que se refere à CULPABILIDADE, a parte ré era imputável, detinha possibilidade de compreender a ilicitude de sua conduta e, na situação em que se encontrava, podia ser exigido dela comportamento diferente, não se vislumbrando, nos autos, nenhuma causa excludente.

2.3 Da aplicação da pena

Esclareço, inicialmente, que a pena-base será fixada (I) atendendo-se aos critérios do art. 59 do CP e art. 42 da LD (denominados pela doutrina de "circunstâncias judiciais"), com preponderância deste em relação àquele (STJ – Habeas Corpus n. 688.099-SP, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS, j. 11/03/2022, p. 04; TJSP – 4ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 1501137-43.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. EDISON APARECIDO BRANDÃO, V. U., j. 22/03/2021, p. 10); (II) em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; (III) por último, as causas de diminuição e de aumento.

Pois bem, considerando o preceito secundário do contexto criminoso processado e julgado – Tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da LD): 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa; e Posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 do ED): 1 (um) ano de detenção e, nos termos do art. 49, caput, do CP, 10 (dez) dias-multa –, passo a fixá-lo, pelo princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF) (TJSP – 10ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 0000015-59.2014.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. FRANCISCO JOSÉ GALVÃO BRUNO, V.U., j. 23/05/2019, p.

04), separadamente.

Não há registros criminais (fls. 243/246), verifico.

Do tráfico ilícito de drogas

Com relação aos CRITÉRIOS DOS ARTIGOS 59 DO CÓDIGO PENAL E 42 DA LEI DE DROGAS, entendo que, sopesando ambas as disposições legais, (i) a culpabilidade e (ii) a natureza do produto entorpecente são desfavoráveis à parte ré, de modo que fixo a pena-base, majorando-a de 2/6 (dois sextos), em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

A justificar a base penal fixada acima do mínimo cominado, CONSIDERO, atribuindo-se, para cada circunstância, a fração mínima estabelecida pelo Código Penal (1/6) (TJSP - 3ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 0005610-20.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. ANTÔNIO ÁLVARO CASTELLO, V.U., j. 28/09/2020, p. 17 [1/6]), os itens judiciais apontados. Explico:

Da culpabilidade: No entender deste magistrado, o contexto criminoso apresenta elevadíssimo grau de reprovabilidade e censurabilidade, na medida em que a localização geográfica dos Parques Aquáticos Thermas dos Laranjais e Hot Beach Olímpia, na região da Comarca da Estância Turística de Olímpia (localizada nas proximidades da divisa dos Estados de São Paulo e Minas Gerais, às margens do Rio Grande), os complexos mais visitados do Brasil e da América Latina (em 2021, mais de 2.400.000 visitantes), ao contrário de outras Comarcas, desperta a prática da traficância, aptidão atrativa (vis atractiva) essa que não pode ser ignorada pelo Estado, de modo a transformar os agentes públicos, no jargão forense, "enxugadores de gelo", pois o comportamento em questão, infelizmente, mostra-se bastante acentuado na região noroeste paulista (TJSP - 2ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0004636-51.2015.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. ALEX ZILENOVSKI, V.U., j. 27/11/2016, p. 06; TJSP - 3ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1500225-46.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. JAYME WALMER DE FREITAS, V.U., j. 22/22/2022, p. 08 ["Pondere-se que essa alta culpabilidade, em nosso sentir, deveria caracterizar circunstâncias do crime. Vale dizer, a traficância em local tão visitado merecia majoração desta circunstância, com a devida vênia, pois a comercialização para tamanho público seria bem mais facilitada. De todo modo, o aumento à pena-base tem fundamento e merece ser mantido."]); TJSP - 3ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1500061-32.2018.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. ANTÔNIO ÁLVARO CASTELLO, V.U., j. 21/08/2020, p. 08; TJSP - 3ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0005627-90.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO, V.U., j. 31/07/2018, p. 03; TJSP - 4ª Câmara de Direito Criminal - Apelações n. 0002510-23.2018.8.26.0400 e n. 0000218-65.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. LUÍS SOARES DE MELLO NETO, V.U., j. 06/04/2020 e j. 12/10/2019, p. 09, respectivamente; TJSP - 4ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0000524-82.2017.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel.^a Des.^a IVANA DAVID, V.U., j. 22/10/2019, p. 05; TJSP - 4ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0000382-78.2017.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. ROBERTO TEIXEIRA PINTO PORTO, V.U., j. 24/09/2019, p. 06; TJSP - 4ª Câmara de Direito Criminal - Apelações n. 1500348-58.2019.8.26.0557 e n. 0000733-71.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. EUVALDO CHAIB FILHO, V.U., j. 15/04/2020 e j. 11/12/2018, p. 05 e 04, respectivamente; TJSP - 5ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0003945-03.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel.^a Des.^a CLÁUDIA LÚCIA FONSECA FANUCCHI, V.U., j. 12/02/2019, p. 08; TJSP - 6ª

Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1501167-78.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. FARTO SALLES, V.U., j. 08/04/2022, p. 10; TJSP – 6ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1501810-36.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. MARCOS ANTÔNIO CORREA DA SILVA, V.U., j. 10/06/2021, p. 09; TJSP – 6ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0003377-84.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. EDUARDO CRESCENTI ABDALLA, V.U., j. 04/11/2020, p. 05; TJSP – 6ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0001150-53.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA, V.U., j. 07/10/2019, p. 04; TJSP – 6ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0000097-71.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. ANTÔNIO CARLOS MACHADO DE ANDRADE, V.U., j. 31/01/2019, p. 09; TJSP – 7ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500017-62.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. AGUINALDO DE FREITAS FILHO, V.U., j. 11/04/2022, p. 18/19; TJSP – 7ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0001633-83.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. ALBERTO ANDERSON FILHO, V.U., j. 13/03/2019, p. 05; TJSP – 7ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0003837-71.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. EDUARDO CRESCENTI ABDALLA, V.U., j. 23/05/2018, p. 05; TJSP – 7ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0003167-18.2013.8.26.0439, da 1ª Vara da Comarca da Estância Turística de Pereira Barreto – Rel. Des. ROBERTO MORTARI, V.U., j. 5/03/2015 ["As penas foram corretamente dosadas, de acordo com o livre convencimento motivado do ilustre Juiz sentenciante, o qual, por conseguinte, deve ser preservado, especialmente por não vislumbrar erro técnico ou excessivo rigor."]; TJSP – 8ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500631-96.2021.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. JUSCELINO BATISTA, V.U., j. 08/08/2022, p. 04 ["A exasperação, calcada no artigo 59 do Código Penal e no artigo 42 da Lei 11.343/06 (Lei de Drogas), se deu mediante fundamentação concreta e idônea, com esteio em dados que exorbitam os limites inerentes ao tipo penal..."]; TJSP – 8ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500636-21.2021.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel.ª Des.ª ELY AMIOKA, V.U., j. 22/06/2022, p. 12; TJSP – 8ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0001092-50.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. ALEXANDRE CARVALHO E SILVA DE ALMEIDA, V.U., j. 06/02/2020, p. 08; TJSP – 8ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0000492-77.2017.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. JÚLIO CAIO FARTO SALLES, V.U., j. 26/09/2019, p. 05; TJSP – 8ª Câmara de Direito Criminal – Apelações n. 0001091-36.2016.8.26.0400 e n. 0000995-50.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. SÉRGIO ANTÔNIO RIBAS, V.U., j. 4/10/2018 e j. 12/03/2020, p. 11 e p. 09, respectivamente; TJSP – 9ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500221-57.2018.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. ROBERTO GRASSI NETO, V.U., j. 20/04/2020, p. 07; TJSP – 9ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1502716-60.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. ANDRADE SAMPAIO, V.U., j. 06/04/2020, p. 09; TJSP – 9ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0000219-84.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. ALCIDES MALOSSI JÚNIOR, V.U., j. 31/10/2019, p. 24; TJSP – 9ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1502980-77.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. SILMAR FERNANDES, V.U., j. 10/02/2020, p. 09; TJSP – 9ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500770-82.2020.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel.ª Des.ª FÁTIMA GOMES, V.U., j. 31/03/2022, p. 10/11; TJSP – 10ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0003374-61.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. FRANCISCO JOSÉ GALVÃO BRUNO, V.U., j. 13/02/2020, p. 04; TJSP – 11ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0005553-02.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de

Olímpia - Rel. Des. ABEN-ATHAR DE PAIVA COUTINHO, V.U., j. 04/09/2019, p. 02; TJSP - 11ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0000369-16.2016.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel.^a Des.^a MARIA TEREZA DO AMARAL, V.U., j. 17/10/2018, p. 04; TJSP - 13ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0005390-56.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA, V.U., j. 06/12/2018, p. 10; TJSP - 14ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1501960-17.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. MIGUEL MARQUES E SILVA, V.U., j. 25/11/2021, p. 06; TJSP - 14ª Câmara de